

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Mã thủ tục	1.000354
Số quyết định	641/QĐ-BNV
Cấp thực hiện	Tỉnh, Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	An toàn, vệ sinh lao động
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Doanh nghiệp, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Tổ chức có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đến Cơ quan thực hiện (các Bộ có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được phân công tại Phụ lục Ib Nghị định số 44/2016/NĐ-CP; Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung phân cấp được quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 84/2024/NĐ-CP).

- Bước 2: Thẩm định điều kiện

Cơ quan thực hiện thẩm định điều kiện cấp trên hồ sơ và thẩm định trực tiếp tại tổ chức đề nghị.

- Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận hoặc từ chối cấp
Không quá 15 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan thực hiện thẩm định điều kiện và cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Cơ quan thực hiện có công văn từ chối và nêu rõ lý do không cấp Giấy chứng nhận.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Danh sách kiểm định viên (01 bản);	123.Mus06PhlcIabanhnhk mtheoNghnh1402018.docx	1 bản chính
Bản sao quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp (01 bản);		1 bản sao
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (01 bản);	13.Mus01PhlcIIbanhnhkmt heoNghnhs42023.docx	1 bản chính
Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định (01 bản);	123.Mus1aNghnhs442016. docx	1 bản chính
- Một trong các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm của người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định: + Bản sao sổ hoặc tờ rời về tham gia bảo hiểm xã hội (01 bản); + Bản sao hợp đồng lao động (01 bản); + Bản sao biên bản kiểm định kèm theo giấy chứng nhận kết quả kiểm định (mỗi loại 01 bản),		1 bản sao

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	15 ngày làm việc	Miễn phí	Trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Không quá 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định)., Trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Không quá 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định)., Trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Không quá 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định).
Qua bưu điện	15 ngày làm việc	Miễn phí	Trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Không quá 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định)., Trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Không quá 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định)., Trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Không quá 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định).
Trực tiếp	15 ngày làm việc	Miễn phí	Trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Không quá 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định)., Trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Không quá 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định)., Trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Không quá 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định).

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.	24/2026/NQ-CP
Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	140/2018/NĐ-CP
Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ	Nghị định số 25/2025/NĐ-CP
Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội: Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước	190/2025/NQ-QH15
Luật 84/2015/QH13	84/2015/QH13
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	4/2023/NĐ-CP
Nghị định 44/2016/NĐ-CP	44/2016/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Sở Xây dựng - TP.HCM

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

- Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
 - + Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định.
 - + Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.
 - + Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải có thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm.
- Các thiết bị, nhân lực nêu tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều chỉ được sử dụng để làm điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với một tổ chức.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hoặc công văn thông báo lý do không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (trong đó có nêu rõ lý do từ chối)

Mã: KQ.G09.000460

TỪ KHÓA

MÔ TẢ

Tổ chức có nhu cầu tham gia hoạt động kiểm định các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

Các Bộ có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được phân công tại Phụ lục Ib Nghị định số 44/2016/NĐ-CP; Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung phân cấp được quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 84/2024/NĐ-CP.